

1500293-68.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
-
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON ARAÚJO FLORÊNCIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.
Fls.297/298: Trata-se de manifestação do representante do Ministério Público pleiteando a dispensa de pagamento da pena de multa imposta, em razão da hipossuficiência do executado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
1ª Vara Criminal
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500293-68.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500293-68.2022.8.26.0536
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
-
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON ARAÚJO FLORÊNCIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.
Fls.297/298: Trata-se de manifestação do representante do Ministério Público pleiteando a dispensa de pagamento da pena de multa imposta, em razão da hipossuficiência do executado, nos termos do art. 3º, § 6º da Resolução nº 1511/2022 PGJ - CGMP.
Consoante o recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 931, o inadimplemento da pena de multa em razão da hipossuficiência material do executado não obstará a extinção de sua punibilidade.

"Art. 3º, §6º - Resolução 1511/22 - Constatando que o condenado é hipossuficiente, o órgão de execução do Ministério Público deverá peticionar ao juízo da Vara de Execuções Criminais, para requerer o reconhecimento judicial da hipossuficiência do condenado, tratada no tema 931 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente extinção da pena de multa cumulativamente imposta."

No que concerne à comprovação da hipossuficiência do sentenciado, conforme entendimento do Tribunal de Justiça Estadual firmado em recentes julgados, a assistência gratuita auferida pela Defensoria Pública implica o reconhecimento de sua incapacidade econômica.

"Agravado em execução penal - Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade independente do pagamento da multa - cabimento - entendimento anterior revisitado diante da superveniência da tese 931 do Superior Tribunal de Justiça sob rito dos recursos repetitivos - presunção de hipossuficiência aos assistidos pela defensoria pública - decisão reformada - recurso provido." (TJSP - agravo de execução penal 0011030-46.2021.8.26.0309; 7ª câmara de direito criminal; foro de Jundiaí - vara do júri/exec./inf. juv.; data do julgamento: 15/02/2022)

Assim, acolho a manifestação de fls.297/298 e julgo EXTINTA A PENA DE MULTA imposta a EMERSON ARAÚJO FLORÊNCIO DA SILVA.

Certifique-se o trânsito em julgado, atualize-se o histórico de partes, comunique-se ao TRE, bem como ao Juízo de Execuções Criminais que detém a competência de fiscalizar a pena privativa de liberdade imposta.

Após, não havendo qualquer outras determinações a serem cumpridas, arquivem-se os autos anotando-se o evento 61614 na movimentação unitária.

PIC.

Guaruja, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA